



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 22 de agosto de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**ALBORNOZ, ALEJANDRA MABEL**
CONTRA I.O.S.F.A. SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA
4836/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal N°2 de
Concepción del Uruguay; y

CONSIDERANDO:

I- Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado en fecha 24/07/2024 por la parte demandada, contra la sentencia dictada el 22/07/2024.

El recurso se concede el 25/07/2024, contesta agravios la parte actora el 26/07/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 01/08/2024.

II- a) Que, la actora deduce acción de amparo contra el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y solicita urgente, gratuita (100%), integral y permanente la cobertura -en un 100%- del tratamiento con el Dr. Jorge Marquet, especialista en psiquiatría biológica, que atiende en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; más los gastos de traslado, conforme con su diagnóstico de "Bipolaridad Biológica".

Relata que actualmente se encuentra en tratamiento psiquiátrico debido al trastorno que padece, el cual la ha llevado a tener dos intentos de suicidio en los últimos meses y que fue atendida de urgencia en la "Clínica Uruguay" en marzo de este año y en el "Hospital Justo José de Urquiza" en el mes de mayo.

Fecha de firma: 22/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39052423#423892441#20240822102426306

Ante la gravedad de su cuadro solicitó el 04/06/2024 a la Obra Social que cubra el tratamiento con el Dr. Jorge Marquet -especialista en psiquiatría biológica-, debido a que en su ciudad no hay galeno que trate su afección "Bipolaridad Biológica" (F60/F31 trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad).

IOSFA respondió en fecha 07/06/2024 que, de acuerdo a lo evaluado por el médico auditor de la delegación provincial, no se encuentra justificada la derivación debido a la falta de opinión del psiquiatra actual, además del informe psicológico que habla de paciente "estable".

b) Que, se presenta la demandada -IOSFA-, contesta el informe del art. 8 de la ley 16.986 y afirma que no existe fundamento médico alguno que justifique la derivación a otra ciudad con un profesional que no es prestador suyo; no existiendo incumplimiento alguno por parte de su mandante.

c) La magistrada de primera instancia hace lugar a la acción de amparo, impone las costas a la demandada, regula honorarios en 22 UMA al letrado de la parte actora y tiene presente la reserva del caso federal.

Contra dicha decisión se alza el IOSFA.

III- a) Que, la accionada afirma que la vía elegida por la actora es inadmisibile, en tanto no ha existido negativa ni actuar arbitrario o ilegal de su parte que lesione los derechos de la afiliada.

Expone -en síntesis- que la afiliada no justifica la solicitud de interconsulta y tratamiento porque el profesional que prescribe la prestación (Dr. Eduardo Parra) no es el especialista idóneo para indicar un





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

tratamiento psiquiátrico, ya que se trata de un médico cirujano. Agrega que su psicólogo tratante informa que la paciente se encuentra estable en su cuadro de salud mental y concluye que no existió fundamento médico alguno para autorizar la derivación requerida. Sostiene que la parte actora no ha presentado la documental correspondiente, que le fuera requerida.

Le agravia el alcance con que se resuelve obligar a IOSFA a otorgar la prestación, resultando improcedente el pago de prestaciones anteriores a la sentencia. Hace reserva del caso federal.

b) Que, la parte actora contesta agravios, rebate los argumentos de su contraria, y solicita que se rechace el recurso interpuesto, confirmándose la sentencia dictada. Mantiene reserva del caso federal.

IV- Que, en forma liminar, corresponde señalar que sólo serán tratados los agravios que hayan sido introducidos con un sólido planteo argumental y que resulten conducentes para la solución del litigio, soslayando el abordaje de aquellos ajenos a lo medular.

V- a) Que, la cuestión controvertida consiste en determinar primero si el amparo es la vía para dirimir la presente cuestión; y, luego, si la demandada ha incurrido en conducta arbitraria o ilegal al negarse a brindar el tratamiento solicitado.

b) Que, en primer lugar, respecto al agravio sobre la inadmisibilidad de la vía, se observa que el ordenamiento jurídico no cuenta con otro remedio eficiente y pronto para proveer la tutela judicial efectiva, por lo que debe tenerse en cuenta que por medio del amparo se trata de



proporcionar al particular la vía de mayor entidad y eficiencia para alcanzar la protección deseada, procurándose el mayor grado de optimización tuitiva (Rivas, Adolfo Armando, El amparo, 3° edición actualizada, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2003, p. 248).

De conformidad con ello, la vía resulta adecuada para dilucidar el conflicto que aquí se debate.

Sentado ello, debe tenerse presente que la acción de amparo procede contra todo acto u omisión que, en forma actual o inminente: lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna (art. 43 de la Constitución Nacional).

La arbitrariedad se presenta "...como nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación del derecho. Su carácter manifiesto implica que el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado" (CNFed. Civ. Y Com., Sala I 12/10/95, "Guezamburu, Isabel c /Instituto de Obra Social", LL. 1996 -C-509).

Por su parte, la ilegalidad debe aparecer de modo claro, debe reflejar que el proceder denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional o carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal.

c) Que, de las constancias de la causa se observa que la amparista solicitó el 04/06/2024 a la Obra Social demandada que le cubra el tratamiento con el Dr. Jorge Marquet -especialista en psiquiatría biológica- debido a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

que en su ciudad no hay galeno que trate su afección "Bipolaridad Biológica".

Acompañó en la instancia administrativa numerosos documentos atinentes a la prestación reclamada (ver constancias digitalizadas), de los cuales resultan acreditadas las internaciones en los meses de marzo y mayo por ingesta de medicamentos.

En efecto, constan informes de fecha 05/03/2024 de la evolución de la paciente por la internación en "la Clínica Uruguay". Allí es estabilizada y atendida por el Dr. Parra, quien consigna: "paciente con graves alteraciones psiquiátricas en tto que presenta episodios confusionales, y crisis de nervios, se realizo tc normal labor normal, se decide alta y derivación urgente a psiquiatría".

Además, la epicrisis acompañada da cuenta de la segunda internación del 16/05/2024 al 20/05/2024 en el "Hospital Justo José de Urquiza". En ese documento, suscripto por la psicóloga M. Victoria Fonseca y la médica psiquiatra Elisa Bazterrica, se describe que se trata de una "paciente con interrupciones de tratamiento psiquiátrico", que el motivo de la internación fue la "ingesta de medicamentos", el diagnóstico presuntivo es "F60/F31" (trastorno de la personalidad, trastorno bipolar) y se establecen las condiciones del alta de la internación: "turno para control e indicación de acompañamiento permanente y manejo de medicación por terceros".

Asimismo, obran una solicitud de traslado firmada por el Dr. Parra, quien motiva la derivación en que "no se cuenta con especialistas en la materia dentro de la

Fecha de firma: 22/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39052423#423892441#20240822102426306

ciudad" y también otra solicitud de traslado suscripta por la psicóloga Lic. Fonseca y la médica psiquiatra Dra. Bazterrica, quienes prescriben "derivación para control con el Dr. Marquet (psiquiatra biológico) en Rosario" por su diagnóstico "F60/F31".

La demandada autoriza la prestación en fecha 07/06/2024 por el médico auditor local, pero en la misma fecha comunica el rechazo por el auditor provincial. Justifica su negativa en que el profesional que prescribe la prestación (Dr. Eduardo Parra) no es el especialista idóneo para indicar un tratamiento psiquiátrico y que su psicólogo tratante informó que la paciente se encuentra estable en su cuadro de salud mental.

Tampoco se observa que IOSFA haya ofrecido algún especialista prestador o brindado alguna solución ante el apremiante requerimiento de su afiliada.

Finalmente, surge que el 19/06/2024, la Sra. Albornoz concurre a la consulta con el médico psiquiatra Dr. Marquet y comienza su tratamiento.

De lo expuesto resulta que los cuestionamientos de la recurrente no tienen sustento. Así, de la documental examinada no surge informe que indique que la paciente esté "estable", sino solo las condiciones del alta de la internación luego de un intento de suicidio mediante ingesta de medicamentos. Por otra parte, el pedido de traslado para tratamiento con el especialista Dr. Marquet de la ciudad de Rosario cuenta con el aval del Dr. Parra pero también de las profesionales de la salud mental Fonseca y Bazterrica.

Fecha de firma: 22/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39052423#423892441#20240822102426306



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Lo relatado evidencia la actitud arbitraria de la accionada, que no ha brindado adecuada respuesta a los requerimientos efectuados, ni evaluado la particular situación de una persona con un grave padecimiento de salud mental, que la llevó a dos intentos de suicidio en el lapso de pocos meses.

Al respecto, cabe destacar que es criterio de este Tribunal que "las obras sociales no pueden evaluar la conveniencia o no de una prestación acordada por el médico de cabecera del paciente, cuando éste justifica debidamente su necesidad para el tratamiento de la enfermedad que padece, y es el responsable de las prescripciones que emite" (Ver causa "SCHREINER, MAIRA NATALI EN REPRESENTACIÓN DE SU PADRE CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. FPA 1787/2020/CA1, sentencia del 18/06/2020, entre otras).

Por ello, debe concluirse que la obra social debió evaluar las particulares circunstancias del caso, la grave patología de la afiliada y la necesidad del tratamiento peticionado; por lo que la actitud desplegada resulta arbitraria a fin de salvaguardar el derecho a la salud de la amparista.

Es que, la salud como valor y derecho humano fundamental encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales en materia de Derechos Humanos, que ahora gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994, a saber: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 7 y 9; Declaración Universal de Derechos

Fecha de firma: 22/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39052423#423892441#20240822102426306

Humanos de la O.N.U. de 1948, arts. 3, 8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 12-1, numeral 1 y 2, ap. d); y Pactos de Derechos Humanos, art. 4, numeral 1, 5, 19 y 26.

d) Por último, en cuanto al agravio relacionado con el alcance de la condena, cabe señalar que la cobertura debe brindarse a partir del dictado de la sentencia apelada, sin incluir los gastos ya efectuados por la amparista.

Por todo ello, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia apelada.

VI- Que las costas de esta instancia se imponen a la apelante vencida (art. 14 de la ley 16.986).

VII- Que se regulan los honorarios habidos en esta instancia al Dr. Emiliano Arturo Luis COURVOISIER en la cantidad de 7,26 UMA, equivalente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$413.936) conforme lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley N° 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 1772 /24; sin regularse honorarios a la letrada de la parte demandada conforme lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

Imponer las costas de esta instancia a la apelante vencida (art. 14 de la ley 16.986).

Regular los honorarios habidos en esta instancia al Dr. Emiliano Arturo Luis COURVOISIER en la cantidad de 7,26 UMA, equivalente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$413.936) conforme lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley N° 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 1772/24; sin regularse honorarios a la letrada de la parte demandada conforme lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Tener presentes las reservas del caso federal efectuadas.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSE BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 22/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39052423#423892441#20240822102426306